ORDENANZA Nº 8.247

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. - RATIFICASE el convenio celebrado entre **AADI – CAPIF A.C.R**, representado por el Sr. Luis RUSSO, por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el Intendente Municipal Sr. Eduardo Luis Accastello y por el **SECRETARIO DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES**, Sr. Marcos BOVO; y por **VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO S.E.M**, representada por su presidente, Sr. Alejandro Mana; con fecha 30 de julio de 2025, el que como Anexo se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

CONVENIO

Entre **AADI-CAPIF A.C.R.**, con domicilio legal en Hipólito Irigoyen 1628, piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Luis Russo, en su carácter de Apoderado, conforme personería que se acredita con la copia que se agrega al presente, en adelante **"AADI-CAPIF"**, por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA,** con domicilio en Mendoza esquina Dr. Antonio Sobral de la ciudad de VILLA MARIA, representada en este acto por el Intendente Municipal, Sr. Eduardo Accastello, el Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, el Lic. Marcos Bovo y Villa Maria Deportes y Turismo S.E.M, representada por su presidente, Sr Alejandro Mana; en adelante la **"MUNICIPALIDAD"**, convienen en celebrar el presente Convenio sujeto a las cláusulas que seguidamente se enuncian:

1. PRELIMINARES.-

1.1. **AADI-CAPIF**, es la entidad designada por el decreto reglamentario 1671/74 para la recaudación en todo el territorio del país de los derechos que competen a artistas intérpretes y a los productores fonográficos, nacionales y extranjeros, por la comunicación pública de fonogramas según el marco legal vigente (art. 17 de la Constitución Nacional, leyes 11.723 y 23.921, decretos reglamentarios 41.233/34, 1.670/74 y 1.671/74 del P.E.N., Resolución 390/05 de la Secretaría de Medios de Comunicación y demás legislación concordante).-

1.2. **La MUNICIPALIDAD,** por sí misma o a través de Entes Autárquicos o Sociedades de Economía Mixta en las que participa realiza y/o produce eventos y espectáculos artísticos y de recreación, en adelante los **"EVENTOS"**, en los cuales se difunden fonogramas, ya sea como parte del espectáculo, como así también, antes, en sus intervalos o después de éstos. -

1.3. La utilización de fonogramas en los EVENTOS, generan la obligación legal de la **MUNICIPALIDAD** de abonar las retribuciones correspondientes a los artistas intérpretes y a los productores fonográficos, fijadas por la Res. 390/05 SMC.-

Luis J. Russo
GERENTE DE INTERIOR Y ACUERDOS NACIONALES
AADI-CAPIF A.C.R.

2. OBJETO.-

2.1. Las partes suscriben el presente Convenio, en los términos del art. 3° de la citada Res. 390/05 SMC, con el objeto de fijar para el futuro el monto de los aranceles a abonarse por la comunicación pública de fonogramas en los EVENTOS, realizados o a realizarse en los espacios públicos que se detallan a continuación:

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

Sr. MANA ALEJANDRO
PRESIDENTE
VillaMariaDeportey TurismoSEM

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

A) Anfiteatro

B) Avenida costanera

C) Predios privados que se realicen eventos organizados por la Municipalidad

D) Festival de Peñas 2025.

E) Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio.

F) Y todo otro evento organizado por la municipalidad de Villa Maria y el Ente de Deporte y Turismo durante el plazo estipulado en el artículo 3.

2.2. El presente Convenio se refiere a los EVENTOS realizados y/o producidos exclusivamente por la MUNICIPALIDAD ya sea por si misma o a través de entes autárquicos o sociedades de Economía Mixta. En consecuencia, quedan expresamente excluidos del presente Convenio, y sujetos al pago de los aranceles establecidos por la Res. 390/05 SMC, o la que en un futuro la reemplace, todo otro evento realizado, organizado y/o producido por cualquier persona física o jurídica diferente a las mencionadas, aunque el evento tuviera auspicios y/o participación de la Municipalidad. -

3. <u>PLAZO</u>. -

3.1. El presente Convenio se aplica a los EVENTOS que realice y/o produzca la **MUNICIPALIDAD**, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025, ambos inclusive.

3.2. El presente Convenio finalizará en la fecha detallada en el apartado precedente, sin que pueda aplicarse renovación automática alguna. -

4. <u>REGIMEN ARANCELARIO</u>.-

4.1. Por el periodo de vigencia del presente Convenio, la **MUNICIPALIDAD** abonará a **AADI-CAPIF** la suma total de CINCUENTA Y OCHO MILLONES ($58.000.000).

4.2. LOS PAGOS SERAN EFECTUADOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE OCHO CHEQUES CONSECUTIVOS DE $7.250.000 (SIENTE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL). SIENDO EL PRIMER PAGO CON CHEQUE AL DIA A PARTIR DEL DIA 1 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO Y LOS SIETE RESTANTES DIFERIDOS CADA TREINTA DIAS.

Luis J. Bruno
GERENTE DE INTERIOR Y ACUERDOS NACIONALES
AAD-CAPIF C.R.

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

Sr. MANA ALEJANDRO
PRESIDENTE
VillaMariaDeporteyTurismoSEM

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

INCUMPLIMIENTO.-

5.1. La falta de pago de todo o parte de los aranceles convenidos en la "Cláusula 4", hará incurrir automáticamente a la **MUNICIPALIDAD** en mora, sin necesidad de interpelación extrajudicial ni judicial, dando el derecho a **AADI-CAPIF** a:

a) Reclamar a la **MUNICIPALIDAD**, por la vía ejecutiva, dándole al presente el carácter de título ejecutivo en los términos del art. 520 y sgtes. Del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes, el valor del arancel pactado sin bonificación alguna, hasta la fecha de su efectivo pago (sin perjuicio que dicha fecha se extienda más allá al período de vigencia del presente convenio) con más un interés del 1,50% (uno coma cincuenta por ciento) desde la mora y hasta la fecha de su efectivo pago, y/o

b) Dar por rescindido el presente convenio, pudiendo reclamar **AADI-CAPIF** a la **MUNICIPALIDAD** los aranceles impagos por los distintos EVENTOS conforme lo establecido en la Resolución 390/05 S.M.C., o la que en un futuro la reemplace, en su rubro respectivo.-

6. MPUESTO DE SELLOS.-

6.1. El impuesto de sellos que correspondiere abonar por la presente instrumentación, será soportado en partes iguales. -

Luis F. Russo
GERENTE DE INTERIOR
Y ACUERDOS NACIONALES
AAD-CAPIF A.C.R.

LIBRE DEUDA

7.1 AADI CAPIF declara que, a la fecha del presente Convenio, la Municipalidad de Villa María le adeuda únicamente lo contemplado en el punto 4, no adeudándole nada adicional por ningún concepto, dejando sin efecto cualquier reclamo, misiva y/o cualquier eventual intercambio epistolar, en caso de que hubiese existido.

JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS.-

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA
RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

Sr. MANA ALEJANDRO
PRESIDENTE
VillaMariaDeporteyTurismoSEM

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

7.1. Para todos los efectos emergentes del presente convenio, las partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. Las partes podrán modificar tales domicilios previa comunicación fehaciente a la otra.-

7.2. Las Partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de VILLA MARIA, indicado en el encabezado del presente.-

7.3. El presente convenio se firma ad – referéndum del Concejo Deliberante de Villa María.-

7.4. Si el presente convenio no fuera aprobado por el Concejo Deliberante de Villa María, éste quedará sin efecto y **AADI-CAPIF** podrá gestionar el pago de los aranceles a cargo de la **MUNICIPALIDAD**, correspondientes a los EVENTOS realizados, conforme normativa vigente (Res. 390/05 SMC).

Conformes las Partes, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un único efecto, en la Ciudad de Villa María, 30 de Julio de 2025..-

Luis J. Russo
GERENTE DE INTERIOR
Y ACUERDOS NACIONALES
AAD-CAPIF A.C.R.

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

Sr. MANA ALEJANDRO
PRESIDENTE
VillaMariaDeporteyTurismoSEM

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8247/2025

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 01.10.2025 11:43:23
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 01.10.2025 12:19:21
Email: juanpabloinglese@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 01.10.2025 12:09:51
Email: gasconasesorialegal@gmail.com